

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3918/2020
अपीलार्थी श्री आफताब आलम, ब्यूरो चीफ, दैनिक छ.ग. वांच मिशन रोड़
बलरामपुर, जिला-बलरामपुर
विरूद्ध
जनसूचना अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी बलरामपुर, जिला-बलरामपुर
आदेश दिनांक 06.05.2022

- 1/ अपीलार्थी श्री आफताब आलम उपस्थित ।
- 2/ तात्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री मृत्युंजय प्रसाद पटेल उपस्थित ।
- 3/ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.06.2020 को जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निम्नानुसार जानकारी मांगी गई थी :-

“माह जनवरी 2015 से जून 2020 तक आपके कार्यालय द्वारा जारी लर्निंग लायसेंस, लाईट लायसेंस, हेवी लायसेंस की सूची उपलब्ध कराएं।”

- 4/ समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 26.07.2020 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रथम अपील दायर होने के उपरांत जनसूचना अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) द्वारा पत्र क्रमांक/697/जि.पं.अ./सू.अ./2020 दिनांक 02.12.2020 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी संख्या 50 पृष्ठों से अधिक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (9) के तहत अभिलेख अवलोकन हेतु पत्र प्रेषित किया गया । प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.11.2020 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी ।

- 5/ जनसूचना अधिकारी श्री मृत्युंजय प्रसाद पटेल, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी सह जिला परिवहन अधिकारी, बलरामपुर (छ.ग.), वर्तमान पदस्थापना सह जिला परिवहन अधिकारी, गरियाबंद (छ.ग.) द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 21.04.2022 जवाब आयोग में प्राप्ति दिनांक 22.04.2022 में लेख किया गया है कि संदर्भित पत्र के परिपालन में निवेदन है कि मान. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक ए/3918/2020 बलरामपुर दिनांक 25.10.2021 प्रकरण के अपीलार्थी श्री आफताब आलम द्वारा आवेदन दिनांक 27.06.2020 माध्यम से निम्नलिखित जानकारी मांगी गई थी—

माह जनवरी 2015 से जून 2020 तक आपके कार्यालय द्वारा जारी लर्निंग लायसेंस, लाईट लायसेंस, हेवी लायसेंस की सूची उपलब्ध कराएं।”

आवेदक द्वारा मांगी गई उक्त जानकारी के संबंध में आवेदक को विलंब से सूचित करने के कारण आवेदक द्वारा द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी । तत्कालीन समय में

कोविड-19 कोरोना वायरस वैश्विक महामारी प्रकोप के कारण एवं समय-समय पर लॉकडाउन तथा कार्यालय में एकमात्र कर्मचारी होने की वजह से अपीलार्थी को उक्त आवेदन के संबंध में सूचना विलंब से प्रेषित की गई, जिसे कार्यालयीन पत्र क्रमांक 697 / जि.प.अ. / सू.अ. / 2020 के माध्यम से आवेदक को चाही गई जानकारी अत्यंत ही विस्तृत प्रकृति की होने के कारण कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेखों के अवलोकन के लिए अनुरोध किया गया, परंतु त्रुटिवश पत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-7(9) के तहत अवलोकन के लिये अनुरोध किया गया। आवेदक को विलंब से सूचित करने तथा पत्र में त्रुटि के लिये क्षमाप्रार्थी हूं। प्रकरण की संदर्भित आदेश पत्र की कंडिका 7(1) एवं 7(2) में लिये गये निर्णय अनुसार वर्तमान जनसूचना अधिकारी सह जिला परिवहन अधिकारी जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को उक्त जानकारी को शासन द्वारा निर्धारित ए-3 / ए-4 साईज के कागज के पेज में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। वर्तमान जिला परिवहन अधिकारी, बलरामपुर से संपर्क कर पाया गया कि उक्त चाही गई जानकारी में कुल 31,370 व्यक्तियों का लायसेंस कुल 2186 पेज में है, जिन्हें प्रदान करने पर कार्यालय के संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव होगा, इसलिए कृपया उक्त जानकारी को सी.डी या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुमति देने की कृपा करें तथा इसके लिये शासन को होने वाली क्षति की राशि प्रतिपूर्ति मेरे द्वारा कर दी जावेगी।

इसके अतिरिक्त माननीय आयोग से विनम्र निवेदन है कि उक्त प्रकरण में उचित मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे। आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी पर व्यक्ति से संबंधित है एवं अत्यंत ही विस्तृत प्रकृति की है, जिसमें मांगी गई जानकारी में कुल 31,370 व्यक्तियों के लायसेंस की सूची है। कार्यालय में संधारित रिकार्ड में लायसेंस की सूची के साथ-साथ पर व्यक्तियों के हित से संबंधित उनकी निजी एवं व्यापारिक जानकारी भी रिकार्ड में संधारित रहती है, जैसे-संबंधित व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, लायसेंस नंबर एवं उसकी वैधता, लायसेंस के प्रकार, पता, व्यक्ति की फोटो, ब्लड ग्रुप इत्यादि जिनकी जानकारी प्रदान करने से संबंधित व्यक्ति के हित एवं व्यापार से संबंधित कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है एवं व्यक्ति की जानकारी का दुरुपयोग भी किया जा सकता है तथा चाही गई जानकारी में तत्कालीन समय में आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी को सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा-8 घ के तहत अस्वीकार नहीं किया जा सका, अपितु कार्यालय में उपस्थित होकर रिकार्ड के अवलोकन हेतु अनुरोध किया गया।

अतः माननीय आयोग से विनम्र अनुरोध है कि चाही गई जानकारी पर व्यक्तियों एवं उनकी गोपनीय जानकारियों से संबंधित होने के कारण प्रकरण की आगामी पेशी दिनांक 06.05.2022 तक अपीलार्थी को उक्त जानकारी देने पर रोक लगाते हुए उचित निर्णय लेने की कृपा करेंगे तथा आगामी पेशी में माननीय आयोग द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा उसका मेरे द्वारा पालन किया जायेगा।

अतः विनम्र निवेदन है कि प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उपरोक्तानुसार जानकारी प्रदान करने के संबंध में उचित मार्गदर्शन देने की कृपा करेंगे।

6/ मेरे द्वारा प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों तथा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। जिसमें यह पाया गया कि जनसूचना आवेदन दिनांक 27.06.2020 का प्रथम बार संज्ञान दिनांक 02.12.2020 को लेकर अपीलार्थी को छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0) द्वारा जारी किये गये अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/06/1/6 रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006 की कंडिका 3 (तीन) के अनुसार वांछित जानकारी/दस्तावेज अवलोकन हेतु पत्र प्रेषित किया गया। शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-10/06/1/6 रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2006 की कंडिका 3 (तीन) यदि मांगी गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की है या रुपये 100 (रुपये एक सौ केवल) से अधिक खर्च की है तो उक्त धारा 7 (9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा

7/ इस प्रकार शासन के अधिसूचना दिनांक 12.10.2006 जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (9) के स्पष्टीकरण हेतु नियम बनाये गये हैं उसके अनुसार कंडिका 3 केवल गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी जो निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी है के संबंध में प्रावधान बनाये गये हैं। जिला परिवहन अधिकारी के जनसूचना अधिकारी द्वारा उक्त नियम की कंडिका 3 (3) को देखकर अपीलार्थी को जानकारी प्रदान न कर अवलोकन हेतु बुलाया गया जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। छ.ग. शासन के अधिसूचना क्रं. ए/2-10/2006/1/6 दिनांक 12 अक्टूबर 2006 की कंडिका 3 जिसमें उल्लेखित किया गया है कि अधिनियम के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा चाही गई जानकारी निम्न विवरण अनुसार निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी :- (एक) आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी यदि उसके जीवन से संबंधित है, तो वह जानकारी उस प्रारूप में उपलब्ध करायी जाएगी जिसमें वह मांगी गई है। (दो) चाही गई जानकारी यदि स्वयं से संबंधित नहीं परन्तु यदि जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों (ए-4 साइज के) या तैयार करने में रुपये 100 (एक सौ केवल) के खर्च में दी जा सकती है, तो वह जानकारी चाहे गए स्वरूप में उपलब्ध करायी जाएगी। (तीन) यदि मांगी गई जानकारी 50 छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की है या रुपये 100 (रुपये एक सौ केवल) से अधिक खर्च की है तो उक्त धारा 7 (9) के अधीन कारण अभिलिखित कर आवेदक को कार्यालय में अभिलेखों, नस्तियों के अवलोकन करने का निवेदन किया जायेगा” के परिपेक्ष्य में गलत व्याख्या कर जनसूचना आवेदन के लगभग 05 माह से अधिक की अवधि के पश्चात् अवलोकन हेतु बुलाना कतई उचित नहीं है।

8/ अतः प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्णय लिए जाते हैं :-

1. वर्तमान जनसूचना अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी जिला- बलरामपुर अपीलार्थी द्वारा वांछित पूर्ण एवं स्पष्ट जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सत्यापित करते हुये इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन में दिये गये पते पर निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेंगे।
 2. अपीलार्थी को जितने पेज की जानकारी निःशुल्क दी गई है उतने पेज के लिये 02 रु. प्रति पृष्ठ के हिसाब से जिला परिवहन अधिकारी जिला बलरामपुर छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक एफ 2-19/2006/1/6 रायपुर दिनांक 27.07.2006 की कंडिका 5 के अनुसार निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने से शासन को होने वाली क्षति की राशि दोषी जनसूचना अधिकारी से वसूल कर शासन के कोष में जमा कराएंगे।
 3. अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन के निराकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानोंकी गलत व्याख्या कर जनसूचना आवेदन की समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं करने तथा आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब संतोषजनक एवं समाधानकारक नहीं पाए जाने के कारण अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन दिनांक 27.06.2020 की समयावधि में पदस्थ रहे तात्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री मृत्युंजय प्रसाद पटेल वर्तमान पदस्थापना सह जिला परिवहन अधिकारी, गरियाबंद (छ.ग.)पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत रु. 250/- प्रतिदिन के मान से अधिकतम रु. 25000/- अर्थदण्ड अधिरोपित करने के प्रावधान के तहत रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है।
- 9/ इस आदेश की प्रतिलिपि (लोक प्राधिकारी) जिला परिवहन अधिकारी गरियाबंद (छ.ग.) को भी भेजी जावें। वेंतत्समय में पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी से उक्त अर्थदंड की राशि वसूलकर शासन के कोष में जमा करायेंगे।
- 10/ इसी निर्देश के साथ इस प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रस्तुत द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त